

מסורת הש"ס

לישני. רבינא: **הא רבי יוסי הגלילי**. ורז נחמן דאמר כרזנן: **מסנוס כהונה קאמרת**. זכור מעשרים וארבע מתנות כהונה נלקמן קי: והלכך אוקמה רבינא להא דרז נחמן כר"י הגלילי דליהו נמי מודה דהא דכל זמן שהצית קיים משולחן גזוה וזו להו כהנים ואפילו מחיים וכי קאמר רבי יוסי הגלילי ממון צעלים הן בשלמים קאמר דצעלים ישראל לא וכו להו מחיים משלחן גזוה והא דתריך רבינא לרבי יוסי הגלילי בזכור בחוזה לארץ ולא תריך בשלמים משום דסיפא דברייתא מוכיח דבזכור קמיירי דקתני לא אמר בן עזאי אלא בזכור וכן עזאי מילתיה דרבי יוסי קמפרש ולקמיה מפרש מילתיה: **שלמים שטעונין סמיכה ונסכים**. מנחת נסכים שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאלו ועשרון לכזב כדמפרש במנחות צפ' ו1 כל [המנחות] (דף סא) אצל זכור לא: **זכור מצעיא**.

ובזכור בחוזה לארץ קאמר דכיון דלאו להקרבה קאי לא וכו ליה משלחן גזוה דלא חזי לגזוה: **למעוטי מעשר**. בהמה שאע"פ שהוא קרב שלמים כדאמרין צפ' בטרל דבכורות (דף ס.) אפי' הכי לא הוי מחיים ממון צעלים כשלמים: **בזכור**. חס נאמר אף זכור שור וגו' לא תפדה פדיון הוא דלית ליה דליפוק מנדושת זכור למכור באיטלו ולישקול בליטרא אצל נמכר הוא חי ולוקח יאכלנו בקדושתו כשימוש או אם הציט קיים יקריצנו: **במעשר נאמר לא יגאל**. וגמרינן בבכורות צפ' [חמישין] (דף לג.) האי לא יגאל מלא יגאל דחרמים דכתיב בהן לא ימכר ולא יגאלו מה להלן מכירה עמו אף כאן מכירה עמו הלכך אינו נמכר לא חי ולא שחוט כו' אלמא לאו ממון צעלים הוא: **רנא אמר**. מעילה דמתניתין לא תידוק מיייה הא מקדש קדשי אלא ה"ק שאין בהן דין מעילה שאין בהם שום קדושה לשמים דבקדושת שמים שייכא דין מעילה כגון קדשי קדשים: **ומאי נינהו**. כגון נכסים דהדיוט: **גובה**. חצי נזקו מבשרו דנזק שור חס משתלם מגופו: לא לרינא. הא דקתני אינו גובה מאימורין הא קמ"ל דאין גובה מצטרו כנגד אימורין כגון שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים אינו גובה אלא חזיוו) דמי צטרו אף על גב דלא הוי מנה שלם ודמי חצי אימורין לא ישתלם מדמי חצי האחר של צטר: **אי אליבא דרבנן**. דפליגי עליה דרבי

נחמן דאמר כרזנן:

מסנוס כהונה קאמרת. זכור מעשרים וארבע מתנות כהונה נלקמן קי: והלכך אוקמה רבינא להא דרז נחמן כר"י הגלילי דליהו נמי מודה דהא דכל זמן שהצית קיים משולחן גזוה וזו להו כהנים

לישני הא רבי יוסי הגלילי הא רבנן ו6 (אמר ליה) מתנות כהונה קאמרת שאני מתנות כהונה דכי קא וכו משלחן גבוה קא וכו: גופא וימעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהם ממונו דברי רבי יוסי הגלילי בן עזאי אומר לרבות את השלמים אבא יוסי בן דוסתאי אומר לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד אמר מר בן עזאי אומר לרבות את השלמים למעוטי מאי אילימא למעוטי בכור השתא ומה שלמים שטעונים סמיכה יונסים ונתנופת חזה ושוק אמרת ממון בעלים הוא בכור מבעייא אלא אמר רבי יוחנן למעוטי מעשר כרתניא ו6 בבכור נאמר 2 לא תפדה וגמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט במעשר נאמר 3 לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט לא תם ולא בעל מום רבינא מתני לה אסיפא אבא יוסי בן דוסתאי אומר לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד למעוטי מאי אילימא למעוטי שלמים השתא ומה בכור שקדוש מרחם ממונו הוא שלמים מבעיא אמר רבי יוחנן למעוטי מעשר כרתניא בבכור נאמר לא תפדה וגמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט לא תם ולא בעל מום הא בבכור בלבד קאמר קשיא רבא אמר מאי נכסים שאין בהן מעילה נכסים שאין דין מעילה ומאי נינהו דהדיוט וליתני דהדיוט קשיא אמר רבי אבא ישלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהן פשיטא אימורין לגבוה סלקי לא צריכא 4 לגובה מבשרן כנגד אימורים אליבא דמאן א' אליבא דרבנן פשיטא הא אמרי כי ליבא לאשתלומי מהאי לא משתלמא מהאי ואי אליבא דרבי נתן 7 הא אמר כי ליבא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי אי בעית אימא רבי נתן איבעית אימא רבנן איבעית אימא רבנן ה"מ בתרי גופי אבל בחד גופא מצי אמר ליה מכל היבא דבעינן משתלמנא איבעית אימא רבי נתן התם הוא 8 דאמר ליה בעל שור לבעל הבור אנא תוראי בבירך אשכחתיה מאי דלית לי לאשתלומי מדיאך משתלימנא מינד אבל

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

יג.

א' אליבא דרבנן. פ"י צקונט' אי אליבא דרבנן דפליגי עליה דרבי נתן צפ' הפרה (לקמן ג.) ושם) גבי שור שדחק חצירו לצור ואמר [צתם] דצעל השור משלם מחלה וצעל הצור פטור אלמא כי ליבא לאשתלומי מצעל השור לא משתלם מצעל הצור ואע"ג שזו נמאל ההיזק ופשיטא דאין גובה מצטרו כנגד אימורין עכ"ל משמע מפירושו שהשור עושה כל ההיזק וצעל הצור אין עושה כלום הלכך שור מועד משלם נזק שלם ותם חצי נזק ולכך לא מצי למידק אלא מתם ולא ממועד וכן פ"י בהדיא לקמן צפ' הפרה (שם ד"ה את) ח"ל אצל רבנן צטר מעיקרא אזלי וצצרי דצעל השור כוליה הזיקא קעציד הלכך צמועד צעל השור משלם י"ש וצתם משלם חצי נזק 9 (וצעל השור) ופלגא מפסיד וקשה לר"י היכי דייק דאין גובה מצטרם כנגד אימוריהן מדלא משתלם מצעל הצור כלום צתם שמפסיד פלגא דהתם משום שהצור לא עשה ההיזק כלל אצל בשלמים שהצטר עשה כמו כן היזק כיון דליכא לאשתלומי מאימורין משתלם מן הצטר דעל כרחק ק"ל השתא שנים שהזיקו חצי כוליה הזיקא עמד והאי כוליה הזיקא עמד כיון דלא אסיק אדעתיה טעמא דמורא צצירך אשכחתיא דאי כל חד וחד פלגא הזיקא עמד למה ישלם צתם לרבי נתן צעל הצור שלשה חלקים דהיינו יותר מממה שהזיקו ובלא טעם אין לנו לומר כדמוכח בהפרה ועוד מנא ליה לגמלא דלרצנן צתם משלם צעל השור מחלה וצעל הצור פטור דלמא צתם צעל השור משלם מחלה וצעל הצור משלם מחלה ורבנן דאמרי וצעל הצור פטור איירי צמועד ונראה לר"י דרבנן דאמרי צעל השור חייב וצעל הצור פטור היינו דצעה השור משלם מחלה לגמרי שלא חייב הכמוז צור אלא היבא דנפל ממילא דכתיב ונפל שמה שור אצל אם אחרים מפילים אותו צצור פטור צעל הצור והכא ה"פ הא אמרי כי ליבא לאשתלומי מצעל הצור לא משתלם מצעל השור ואע"ג דס"ל האי כולא הזיקא עמד והאי כו' ופשיטא דאין גובה מבשרן כנגד אימוריהן ומאי קמ"ל רבי אבא וא"ת מנליה דהא דקאמרי רבנן וצעל השור חייב לאו היינו דחייב הכל וי"ל דאי הוו פליגי רבי נתן ורבנן צתשלומי השור הוה להו לפרש ומדלא פירשו ש"מ

מודו לרבי נתן צהא ועוד דאם איתא דמחייבי רצנן הכל לצעל השור ה"ל לר' נתן למימר דאין משלם אלא מחלה: **אנא תוראי בבירך אשכחתיה**. ודוקא גבי צור קאמר דמשלם אע"ג דכל חד וחד כולא הזיקא עמד שיך לחלק צין שור לצור מהאי טעמא ומיהו כיון דידע טעם דמוראי צצירך אשכחתיא מצי למסדר נמי דכל חד וחד פלגא דהזיקא עמד כדאמרין בהפרה (שם) ושם אפשר צע"ה: **אמר**

רביע וצעל הצור שלשה חלקים וצמועד צעל השור משלם מחלה וצעל הצור מחלה והכא נמי אמאי אינו גובה מצטרן כנגד אימוריהן הא הכא נמי תרזויהו איזק חלק גזוה וחלק הדיוט. וספרים דכתיב בהן אע"ג דאיכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי שצשתא היא דהתם לא מנינו לאוקמי הכי: **פני מילי**. דלא אמרינן כי ליבא לאשתלומי מהאי לשתלם מהאי: **צטרי גופי**. כגון שור צצור: **אצל צטר גופא**. אי לא אשמעינן ר' אבא דאינו גובה מאימוריהן הוה אמינא דמאי א"ל מכל היבא דבעינא משתלמנא: **הסם הוא דאמר ליה בעל השור**. ההרוג לבעל הצור: **אנא תוראי צצירך אשכחתיא**. מת הלכך כל הנזק עליו מה דלית לי לאשתלומי מצעל השור משתלמנא אם חס הוא משלם רביע דאפילו היזקו הוא לצדו לא היה משלם אלא חצי נזק ועכשיו שיט אחר עמו ישלם רביע והשאר משתלמנא מיניך:

עין משפט ונר מצוה

קבא א מ"י פ"ג מהל' מעשה קצנות הל' ו סמג עשין קפג:
קב ב מ"י שם פ"ג הל' ז סמג שם:
קב ג מ"י פ"ט שם הלכה ו:
קב ד מ"י פ"ו מהל' צבורות הלכה ה ו סמג עשין רכ ולאחין שדמ:
קב ה ו מ"י פ"ח מהל' נזק ממון הלכה ז ג:

תורה אור השלם

- ↑ נפש כי תחטא ומקלה מעל בן ובחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או בעשק את עמיתו. ויקרא ה כא
- ↑ אך בזכור שור לא בבכור או בבכור עז לא תפדה קדש הם את דקדם תורק על המזבח ואת חלקם תקטיר אשה לקיח נחתו לך.
- ↑ לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו וזהו הוא ותמורתו יצדה קדש לא יגאל: ויקרא לו כ

גליון הש"ס

נפרא אליבא דרבנן פשיטא
פ"י לקמן נג ע"ב מוס' ד"ה לא כרבנן וז"ע:

מוסף רש"י

לרבות את השלמים. קאמר דודאי הן ממוני, אצל מעשר לא, דליהו לאו ממוני הוא ולא יכול למכור חי ולא שחוט לא חס ולא צעל מוס (תמורה ה.) אלא בבכור בלבד. שפסקו בהן צבורי אלא אחר ופטר ושבעה ודוה, אצל שלמים לאו ממוני הוא, הואיל וחזילה עייהו קדושה כל קי שטעונין סמיכה ומסכים ומנחת חוה שוק, ומעשר נמי לא הואיל ואינו יכול למכור (שם). בבכור נאמר לא תפדה. אף זכור שור לא צבור כצד או זכור עז לא תפדה וגו', ומשמע צעלים אין פדיון אותו (בבורות לא). פדיון הוא שאין לו שכנים הפדיון בקדושה והוא יאל לחולין (תמורה ח.) שאין הצעלים יסולקו לפדיומו ולנאוו צו מנהג חולין כגון גזח ועודה (שם ה.). וגמכר תם חי. לאחרים משבא ליד כסן (בבורות לא). שאם כסד צו מוס יכול למכורו לכהן צמורת זכור דלתיב כתיב לא תפדה לאשמועין דצמכרה שרי (תמורה ה.) ועיי"ש בהגהות הגר"א) ואלכל בקדושה חו היא הקדושה שלא ישתטטו באיטלו ולא יסקלנו במעשר (שם ח.). באמר לא יגאל. והיה הא ומתומו יהיה קדש לא יגאל (בבורות לא.).

א) נאריך מקוץ ועי' צמח"מ הגי' אמר קרן, צ) תמורה ה: ח. צבורות א) ג. א) י"ל לנכות יע"ז, ד) נלקמן ג.ג.) א) שם, ו) י"ל שתי מדות א) 5. ו) ויקרא ס.) א) צפ"ה: ח.ג, ט) עין מהר"ם, י) ר"מ מ"ו,

רבינו חננאל

לישני רבינא הא ר' יוסי הגלילי כטעמיה. והא דתנן בזכור מוכרין אותו תמים חי כו' ואוקמה רב נחמן בזמן הזה אבל בזמן שביט המקדש קיים לית להו לכתוים וזכיהו ברו לרבנן. ופוקי' הכי לא חזי' כי אמר ר' יוסי מחיים, אלא הכי קאמ' אפי' וימא ר' יוסי הגלילי, ושני מתנות כהונה למשלחן גבוה קא וכו לפיכך אינו ממוני. וכי קאמר ר' יוסי הגלילי בקדשים קלין וטל כגון זבחי שלמים שלו. גופא, וימעלה מעל ביי"י, לרבות קדשים קלים שהן ממוני, דברי ר' יוסי הגלילי. פ"י לרבות כל קדשים קלים. בן עזאי אמר' לרבות שלמים. ואמר' בן עזאי למעוטי מאי. אילימ' למעוטי בכור שאינו ממוני, השתא שלמים שטעונין סמיכה ונסכין ותנופת חזה ושוק אמרת ממוניה הוא, בכור מבעיא. אמר ר' יוחנן למעוטי מעשר וכרתניא בבכור נאמ' לא תפדה וגמכר הוא, אוקמהו בתחלת חמורה בבעל מום. במעשר נאמ' לא יגאל ואינו נמכר כלל כו'. רבינא מתני אסיפא אבא יוסי בן דוסאי אמ' לא אמ' בן עזאי אלא בבכור בלבד למעוטי מאי אילימ' למעוטי שלמים כו'. ואוקמ' ר' יוחנן למעוטי מעשר וכרתניא וכו'. ועלתה בקשיא. רבא אמ' מאי שאין בהן מעילה, שאין בהן דין מעילה, ומאי ניהו נכסי הדיוט. ואקשי' עליה וליתני נכסין שלחולין בק' כספים חצי הנזק ג' כספים, ויכל למימר ליה הוזיק תרי שותפי און בהאי תורא, בשרא דירי ותרבא דהקדש. אנא משלימנא לך מן הבשר מנחת דמטי לך לפוס חרשבנא, ודהקדש מטי לך. או דילמ' מצי אמ' ליה ג' דוזי כולוהו משתלמנא דהא לא יכילנא לאישתלומי מן האימורין דלגבוה סלקי, שקילנא כל קבל מנחת דמטי להו מתכפר באימורי. ואמרי אליבא דמאן אמרה רבא להא שמעתא דשלמים שהזיק כו', אי אליבא דרבנן פשוטה היא. אי אליבא דר' נתן פשוטה היא. וחלוקתם בפ' שור שנגח את הפרה בסופו, ואני עתיד לפרשו שם ביאר היטב.